

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2325/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายทรงกลด คุณความสุข

จำเลย

นายทรงกลด คุณความสุข จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคแรก, 82 ให้จำคุก 6 ปี จำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแล้วและข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 35)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง คดีไม่มีเหตุสมควร ให้ยกคำร้อง(สำนวนธุรการ อันดับ 33)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนธุรการ อันดับ 35)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตีราคาประกัน 100,000 บาท(สำนวนธุรการ อันดับ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีประกัน
ดีราคาค่าประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อ
ไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีประกัน
ดีราคาค่าประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อ
ไป

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-นาม ยิ้มแย้ม-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ